

1502749-07.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Mariana Parmezan Annibal
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502749-07.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502749-07.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321729/2021 - 1º Distrito Policial de Carapicuíba, 21613864 - 1º Distrito Policial de Carapicuíba, 5145/21/427 - 1º Distrito Policial de Carapicuíba, 2321729 - 1º Distrito Policial de Carapicuíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos

GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei 10.826/03 porque, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 21h30min, na Avenida Paraguaçu Paulista, 875, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, portava uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração suprimida, além de 06 (seis) cartuchos íntegros do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta na denuncia que na data dos fatos, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, a bordo de uma motocicleta e resolveram proceder a abordagem. Ao avistarem a viatura, os indivíduos tentaram fugir, porém a motocicleta foi alcançada pelos policiais militares.

Recebida a denúncia em 02 de dezembro de 2021 (fls. 95/96).

Designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento às fls. 102. Durante a fase de instrução foram ouvidas as testemunhas tendo o réu sido

interrogado no final.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos da denúncia. Enquanto que, a defesa postulou a absolvição por absoluta falta de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04 e laudo pericial de fls. 115/120.

A autoria, por sua vez, também restou comprovada diante das provas orais acostadas aos autos, senão vejamos:

Em sede inquisitória o réu nega que estava portando a arma encontrada pelos policiais. (fls. 09/10)

Em juízo, o acusado Guilherme contou que a arma estava com o depoente e pegou emprestada porque sua mãe apanhava diariamente e para poder acabar com isso pegou a arma, mas o dia que foi entregar ocorreu a abordagem. Queria dar um susto no agressor de sua genitora.

A confissão perpetrada em juízo é prova plenamente válida e capaz de levar ao decreto condenatório. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório. Apelação 993070658932, 01/12/10, TJSP

Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos dos policiais militares inquiridos em juízo.

O policial militar Elias Fernandes, contou em audiência que estavam em patrulhamento pela avenida principal quando avistaram uma moto com dois indivíduos que olharam para a viatura e empreenderam fuga, quando chegaram próximo viram que a motocicleta estava alterada, o acompanhamento perdurou por várias ruas, até que eles perderam o controle da motocicleta e encostou em um veículo, viu o garupa dispensando um objeto embaixo de um veículo. Realizaram a abordagem, e foi verificar o objeto e viu que era um armamento. Eles não falaram nada. Não os conhecia.

Já o policial militar Danilo Santos Andrade disse que estava em patrulhamento quando avistaram uma motocicleta com dois indivíduos que empreenderam fuga, fizeram o acompanhamento e o garupa dispensou o objeto embaixo de um carro. Os dois foram detidos, fizeram a busca pessoal e encontraram o armamento embaixo do carro. Eles não falaram nada. Não os conhecia. Seu parceiro viu quem jogou a arma. O réu não afirmou que era o dono da arma. O outro indivíduo que estava na condução da moto não falou nada. A arma estava bem próxima onde foram abordados. Eles estavam em fuga, pararam, dispensaram a arma, tentaram fugir a pé mas foram detidos. A perseguição durou cerca de 10 minutos.

O depoimento dos policiais, tem plena validade do decreto condenatório, dado que funcionários público que gozam de fé pública.

Ademais, as versões foram claras e coadunadas com as demais provas, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 16/11/2009)

Assim, fica devidamente comprovada a autoria delitiva do porte de arma do réu.

Passo a dosagem da pena.

O réu é reincidente, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal presente a agravante dos maus antecedentes (0005977-65.2018.8.26.0026) , motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6, resultando em, 3 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa pelo delito pela posse de arma de fogo com uso adulterado.

O réu é reincidente (0003672-96.2018.8.26.0127), contudo confessou o delito, motivo pelo qual compenso as circunstâncias mantendo a pena base aplicada na primeira fase.

Na terceira fase não existem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Apesar da reincidência, considerando a quantidade de pena aplicada, o fato do crime não ter sido cometido com violência, bem como o tempo que o réu encontra-se solto, o regime de cumprimento de pena será o semiaberto (Súmula 269 do STJ)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: CONDENAR o réu GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV, Lei nº 10.826/2003.

Faculto eventual apelo em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Decreto o perdimento e a destruição da arma de fogo.

Transitada em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados.

O réu arcará, ainda, com o pagamento da taxa judiciária, prevista no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2.003.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 26 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA